

次のアからオまでの各記述のうち、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 現行犯人を逮捕することができる要件

イ. 被疑者を勾留することができる要件

ウ. 告訴をすることができる者の範囲

エ. 公訴時効が完成する期間

オ. 公判期日において、被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出ができる被害者の範囲

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 差異が設けられている ★

30万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕が許される（217条）。これは、現行犯人といっても、軽微な犯罪の場合には、逮捕という強制力を用いることが人権保障の趣旨から相当でないこともあったと考えられるからである。

イ 差異が設けられている ★

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるときで、60条1項各号に当たるときは、被疑者を勾留することができるが（207条1項・60条1項）、30万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、住居不定の場合にのみ勾留することができる（207条1項・60条3項）。これは、軽微事件の場合には、一般的に勾留の必要性が乏しいと考えられるからである。

ウ 差異が設けられていない

告訴権者は、犯罪の被害者（230条）、被害者の法定代理人（231条1項）、被害者の法定代理人が被疑者等であるときは、被害者の親族（232条）、被害者死亡のときは、被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹（231条2項）、名誉毀損罪につき被害者死亡のときは親族・被害者の子孫（233条）と定められているが、法定刑の軽重による差異はない。

エ 差異が設けられている

250条は、法定された刑種及び刑期による罪の軽重によって異なる公訴時効があることを規定している。具体的には、①人を死亡させた罪のうち死刑に当たるものについては、公訴時効の対象となっておらず、②人を死亡させた罪であって無期拘禁刑に当たる罪は30年、長期20年の拘禁刑に当たる罪は20年、上記に掲げる罪以外の罪は10年、③前記①及び②以外の罪については、死刑に当たる罪は25年、無期拘禁刑に当たる罪は15年、長期15年以上の拘禁刑に当たる罪は10年、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪は7年、長期10年未満の拘禁刑に当たる罪は5年、長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪は3年、拘留又は科料に当たる罪は1年とされている。

オ 差異が設けられていない

被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、裁判所は、公判期日において、その意見を陳述させることになる（292条の2第1項）。その趣旨は、被害者等による心情を中心とする意見陳述を行うことにより、裁判が被害者の心情や意見をも踏まえてなされることをより明確とし、また、被害者等が刑事裁判に主体的に関与することで被害感情の緩和を図り、被告人に被害者等の心情や被害の実態を認識させ、その更正に効果を与える点にある。そして、ここでいう「被害者」とは、当該犯罪により直接の害を被った者であり、心情等の意見陳述の申出ができる被害者の範囲については、法定刑の軽重による差異はない。

以上により、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。